

1503178-96.2020.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... que já ficou decidido, in verbis:

"ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA -RECURSO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório pelo roubo. ROUBO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - VALIDADE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503178-96.2020.8.26.0642 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503178-96.2020.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2239230/2020 - DEL.POL.UBATUBA, 9238219 - DEL.POL.UBATUBA, 2400/20/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2472/20/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2482/20/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2239230 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUANA SILVA SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

LUANA DA SILVA SANTOS, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Segundo a denúncia e o que consta nos autos de inquérito policial, no dia 16 de setembro de 2020, por volta de 19h30min., na Rodovia BR 101, nº 44, Bairro Taquaral, na cidade e comarca de Ubatuba, a acusada, juntamente com a então adolescente Ruth de Paula Barbosa Alecrim da Silva, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e conjugação de esforços visando o fim comum, mediante grave ameaça, subtraiu, em proveito comum, um aparelho celular Samsung IMEI 354624110406179, avaliado em R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), que pertencia a Renata Ramalho dos Santos (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14).

A denúncia foi recebida no dia 11 de fevereiro de 2021 (fls. 65/67), tendo a referida decisão sido retificada a fls. 68, em razão de erro material.

Defesa escrita a fls. 132/150.

Foi mantido o despacho de recebimento da denúncia (fls. 155/156).

Em audiência de instrução, foi ouvida a vítima (fls. 201/202 e mídia gravada).

Realizada audiência em continuação, uma testemunha foi inquirida, bem como a acusada foi interrogada (fls. 212/213 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos, pugnou pela condenação da acusada nos termos da denúncia, bem como dissertou sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 205/208).

A Defesa, por sua vez, alegando insuficiência probatória, postulou pela improcedência da ação com a consequente absolvição da ré, ou subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito indicado na denúncia para aquele previsto no artigo 155 do Código Penal, ou ainda, pleiteou a fixação da pena em seu patamar mínimo (fls. 214/232).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Por primeiro, afasto a preliminar arguida pela Defesa no tocante a nulidade do reconhecimento efetuado em solo policial.

Isso porque, em análise aos autos, noto que inexistiu qualquer irregularidade no reconhecimento feito na fase inquisitorial, uma vez que os requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal foram devidamente observados.

Assim sendo, inexistindo qualquer irregularidade ou prejuízo ao exercício de Defesa da acusada, torna-se inexorável afastar, com veemência, o pleito para declaração de nulidade do referido ato.

Para ilustrar:

“REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. Preliminares de nulidade. Princípio da correlação entre a sentença e a peça acusatória. Violação não caracterizada. Réu que se defende da imputação fática contida na inicial, podendo a adequação típica ser alterada na sentença. 'Emendatio libelli'. Inteligência do artigo 383, do Código de Processo Penal. Precedentes dos Colendos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Nulidade não reconhecida. Reconhecimento fotográfico e pessoal dos recorrentes. Provas realizadas na fase inquisitorial, confirmadas em juízo. Artigo 226 do Código de Processo Penal. Meras recomendações. Inexistência de prejuízo. Pretensão e absolvição por insuficiência de provas. Teses já analisadas e refutadas na sentença, confirmadas em sede de apelação. Inviabilidade da utilização do instituto da revisão criminal para a reapreciação de provas. Desclassificação para roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave. Inviabilidade. Presente o animus necandi, não tendo advindo o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, configurado está o latrocínio tentado. Cooperação dolosamente distinta ou reconhecimento da participação de menor importância do requerente Marcos. Inocorrência. Agente que efetivamente aderiu à prática criminosa. A fração redutora incidente na 3ª fase da dosimetria, a título de tentativa, deve corresponder ao iter criminis percorrido. Fracionamento aplicado pelo sentenciante,

confirmado em sede de apelação que observou a trajetória criminal percorrida. PRELIMINARES REJEITADAS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE." (TJSP, Processo nº 0058644-14.2015.8.26.0000, 8º Grupo de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j. 05/04/2018).

Outrossim, impende registrar a lição do ilustre Fernando da Costa Tourinho Filho, quando menciona que a expressão "se possível", expresso no artigo 226 do Código de Processo Penal, refere-se à recomendação de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com aquela que deve ser reconhecida, mas não a obrigação ou essencialidade de fazê-lo (In Comentários ao Código de Processo Penal. v.1, p. 432).

Neste sentido:

"A circunstância de não estarem eles precedidos das formalidades impostas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal não os desmoraliza, nem os desacredita. A ausência daquelas cautelas recomendadas constitui, quando muito, mera irregularidade, incapaz, porém, de afastar o livre convencimento como fundamento da decisão e que, como critério irrecusável, é o que deve nortear o julgador. Por isso, na medida em que confirmados os reconhecimentos em Juízo, sua validade probatória é indiscutível e sua força persuasiva não desaparece pelo não atendimento de um formalismo imposto mais como cautela do que como condição à aptidão do ato para convencer sobre sua validade e autenticidade. E não custa registrar que a condenação dos irrogados não se baseou apenas nos reconhecimentos realizados pela vítima, mas também nas circunstâncias da prisão em flagrante dos réus: - tinham a posse dos bens roubados. Justa, por tudo isso, a conclusão condenatória." (TJSP, Apelação 0003463-48.2013.8.26.0554, Rel. Des. Geraldo Wohlers: 3ª Câmara de Direito Criminal; j. 07/07/2015; p. 08/07/2015).

Não obstante, convém registrar que o reconhecimento realizado em solo policial foi confirmado em Juízo.

Isso posto, entendo que a presente ação penal é PROCEDENTE, já que a materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas. Senão vejamos.

Na fase inquisitorial, a acusada negou a prática delitiva (fls. 31).

Em Juízo, LUANA reiterou a negativa e mencionou que, após os fatos, foi ameaçada pelo filho da vítima, que lhe imputou a autoria do delito, razão pela qual efetuou diligências e logrou êxito em recuperar o aparelho celular subtraído. Afirmou que conseguiu obter informes acerca do paradeiro do telefone e o comprou pela quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Frisou que, até então nunca, tinha tido qualquer entreencontro com a vítima, bem como citou que a adolescente Ruth é namorada de um amigo do genitor de sua filha.

A negativa perpetrada pela acusada não merece guarida, restando isolada no conjunto probatório amalhado nos autos.

Isso porque, a vítima Renata Ramalho dos Santos procedeu ao reconhecimento da acusada em Juízo e relatou que, na data dos fatos, estava no ponto de ônibus, quando duas mulheres passaram de bicicleta, retornaram e anunciaram o assalto, exigindo a entrega de bens, instante em que restou temerosa, repassou seu aparelho celular e rumou para sua residência. Após aproximadamente uma semana, o ex-marido de LUANA, que identificou pelo nome Rafael, foi até sua morada e procedeu a entrega do aparelho celular subtraído, alegando que o bem teria sido repassado a ele. Afirmou que conhecia LUANA, pois o filho da acusada estuda na mesma escola em que sua filha está matriculada, e frisou que, até então, não tinha tido qualquer desavença com a ré. Mencionou que o aparelho celular foi danificado e não está em funcionamento, que a acusada vestia uma calça e blusa pretas, além de máscara de

proteção, bem como ressaltou que foi LUANA quem anunciou o assalto.

Cumprе ressaltar, por oportuno, que de manifesta importância é o depoimento prestado pelas vítimas em delitos patrimoniais.

Nesse sentido o predominante entendimento pretoriano:

“Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade. Palavras da vítima e das testemunhas presenciais coerentes e seguras. Reconhecimentos pela vítima e testemunhas nas duas fases. Qualificadoras bem proclamadas. Hipótese de crime consumado. Condenação necessária. Penas readequadas. Regime fechado. Fixação de valores a título de reparação civil que encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Montante fixado em consonância com os prejuízos materiais suportados pelo ofendido. Apelo parcialmente provido.” (TJSP – Apelação nº 0013755-64.2010.8.26.0609, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Pinheiro Franco, j. 13/10/2011).

“REVISÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – AUTORIA INEQUÍVOCA – RECONHECIMENTO IMACULADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DIZERES DA OFENDIDA QUE SE SOBREPÕEM AOS PROTESTOS DE INOCÊNCIA DO PETICIONÁRIO – PALAVRA DA VÍTIMA SUFICIENTE TAMBÉM PARA DELINEAR AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – REPRIMENDA INALTERADA – PEDIDO REVISIONAL QUE SE INDEFERE” (TJSP, Revisão Criminal nº 0061196-83.2014.8.26.0000, 2º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 28.07.2015).

Outrossim, registro que a acusada foi reconhecida em sede policial pela vítima Renata por meio de registro fotográfico (fls. 15), e em Juízo (fls. 201/202 e mídia gravada), o que é de fundamental importância para a procedência da ação penal, constituindo uma valiosa peça de convicção judicial, tanto que já ficou decidido, in verbis:

“ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA -RECURSO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório pelo roubo. ROUBO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - VALIDADE. Reconhecimento fotográfico realizado por três vítimas, em dias diferentes, a apontar o apelante como autor do delito. Embora sem reconhecê-lo pessoalmente, confirmado em juízo o reconhecimento realizado à época. Prova apta a embasar o decreto condenatório”(TJSP, Apelação nº 0003925-41.2007.8.26.0266, Rel. Willian Campos, j. 07.08.2012).

“Apelação Criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Defesa pede a absolvição por falta de provas.- Mantida a condenação. Incabível a absolvição do roubo. Prisão em flagrante delito na posse da "res furtiva". Reconhecimento seguro realizado pela vítima abordada. Prova oral e material inquestionáveis” (TJSP, Apelação nº 0002137-81.2014.8.26.0157, Rel. Des. Péricles Piza, j. 27.07.2015).

APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - RÉU FLAGRADO COM A RES FURTIVA E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE: Flagrado em sua casa pouco após o crime, local em que foram encontradas a res furtiva e as roupas utilizadas no roubo, o réu tem contra si, ainda, o seguro reconhecimento pela vítima, não cabendo falar-se em insuficiência das provas. AÇÃO PRATICADA COM GRAVE AMEAÇA E EMPREGO DE ARMA - DESCLASSIFICAÇÃO - Descabimento: Presentes todas as elementares do crime de roubo, incabível qualquer desclassificação, devendo prevalecer a sentença como lançada em primeiro grau. Recurso não provido (TJSP, Apelação nº 0003692-87.2005.8.26.0533, Rel. J. Martins, j. 28.02.2013).

O Policial Civil Thomaz Kolhanig de Carvalho relatou que, na data dos fatos, após o registro da ocorrência, verificou que a vítima teria sido abordada por duas agentes, as quais, mediante grave ameaça, teriam subtraído seu aparelho celular.

Afirmou que Renata repassou as características físicas e vestimentas das roubadoras e procedeu ao reconhecimento fotográfico de LUANA em solo policial. Mencionou, ainda, que, posteriormente, o ex-namorado da acusada procurou a vítima e efetuou a devolução do telefone subtraído, sem detalhar a forma como recuperou o bem. Por derradeiro, citou que Renata retornou a Delegacia de Polícia após alguns dias e reconheceu a adolescente Ruth como sendo a outra mulher que a abordou durante a ação criminosa.

Assim, em que pese a negativa do acusada, entendo que o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à autoria e materialidade do delito, eis que LUANA foi devidamente reconhecida em audiência pela vítima como uma das autoras do delito, sendo inclusive a pessoa que anunciou o assalto e determinou a entrega de bens.

Logo, verifico que a causa de aumento condizente com o concurso de agentes restou devidamente configurada, eis que, conforme assegurado pela vítima, o delito foi praticado pela conjugação de esforços entre a acusada e a outra agente.

Outrossim, de acordo com os depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo, tornou-se inequívoco que a ré, mediante grave ameaça empregada contra a vítima, subtraiu seu aparelho celular, razão pela qual não há que se falar em desclassificação para o delito de furto, eis que a ação delitiva, reitero, se deu através de grave ameaça.

Demonstrada, portanto, a PROCEDÊNCIA da imputação contra a acusada, não existindo justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena.

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, mantenho a pena base em seu mínimo legal.
2. Inexistem elementos a serem considerados na segunda fase da fixação da pena.
3. No mais, reconheço a ocorrência de uma causa de aumento referente ao concurso de agentes, uma vez que a vítima foi categórica ao afirmar que a acusada LUANA estava acompanhada de outra mulher no momento do assalto, de sorte que elevo a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias multa.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, pois não há nos autos elementos que autorizem a fixação de valor mais elevado (cf. Artigo 60, do Código Penal).

A sentenciada iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, ante a extrema gravidade do delito, praticado mediante grave ameaça e em concurso de agentes, de modo que, à luz do § 3º do artigo 33, do Código Penal, o regime inicial fechado se apresenta como o mais adequado.

A esse respeito, confira-se o seguinte entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Apelação. Roubo qualificado. Pedido de absolvição por insuficiência de provas e a fixação de regime prisional aberto. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação. Pretensão ministerial de reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma e fixação do regime fechado para o início de desconto da pena corporal. Acolhimento. Prova oral produzida que não deixa dúvida quanto à existência da qualificadora. Regime mais rigoroso que no caso se mostra adequado à reprovação e prevenção do delito. Recurso defensivo desprovido e provido o apelo ministerial (TJSP, Apelação nº 0015339-04.2010.8.26.0566, Rel. Des. Sergio Coelho, j. 27.06.2013).

REVISÃO CRIMINAL. Roubo. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Provas contundentes da autoria e materialidade delitiva, não havendo se falar em condenação que afronta evidências dos autos. Depoimento de autoridade policial coerente e em sintonia com as provas colhidas. Palavra da vítima que é de suma importância para o deslinde do feito, merecendo todo o crédito, porquanto, não vislumbrado o interesse de prejudicar pessoas inocentes nem qualquer proveito em mentir. Diminuição da pena pela tentativa no patamar máximo com alteração do regime prisional. Descabimento. Evidente a consumação do delito – Regime fechado adequado para conscientização da ilicitude e apto para reprimir a reiteração criminosa. Mantidos a r. decisão condenatória e v. acórdão. Pedido revisional indeferido (TJSP, Revisão Criminal nº 0447973-37.2010.8.26.0000, Rel. Sérgio Ribas, j. 27.06.2013).

A acusada responde ao presente processo solta, em razão da decisão proferida pela Quinta Turma do E. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Habeas Corpus nº 661080/SP (fls. 181/185), e poderá recorrer em liberdade.

Destarte, deixo de substituir a pena privativa de liberdade da acusada em razão do montante da pena aplicada e da grave ameaça empregada (cf. Artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR LUANA DA SILVA SANTOS, qualificada nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incursa no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 24 de fevereiro de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA